Regulamin sklepu internetowego

Zasady zakupu e-booków w serwisie paulinamaciak.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem **paulinamaciak.pl/sklep** (dalej: „Sklep”), zasady zawierania umów sprzedaży treści cyfrowych (e-booków) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Sklep prowadzi **Paulina Maciak**, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą **POIO Dietoterapia Paulina Maciak**, adres: **Gaj 5, 95-060 Brzeziny**, NIP: **8272247279**, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Sprzedawca”).
3. Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail **dietoterapia@paulinamaciak.pl**, tel. **+48 518 036 686** (opłata wg stawek operatora).
4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. Definicje

1. **Klient** – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie.
2. **Konsument** – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. **Przedsiębiorca na prawach konsumenta** – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa i art. 38a u.p.k. oraz art. 385^5 Kodeksu cywilnego). Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do niej odpowiednio w zakresie wskazanym w ustawie.
4. **E-book** – treść cyfrowa w formacie PDF oferowana w Sklepie, dostarczana w sposób inny niż na materialnym nośniku.
5. **Zamówienie** – oświadczenie woli Klienta stanowiące przyjęcie oferty Sprzedawcy (§ 5 ust. 1), prowadzące do zawarcia Umowy (dotyczącej jednego lub kilku E-booków).
6. **Umowa** – umowa o dostarczenie treści cyfrowej (E-booka) o charakterze jednorazowym, zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
7. **Konto** – opcjonalna usługa elektroniczna: oznaczony adresem e-mail i hasłem zbiór zasobów, w którym gromadzona jest historia zakupów Klienta i z którego Klient może pobierać zakupione E-booki.
8. **Link do pobrania** – indywidualny adres internetowy przesyłany Klientowi e-mailem, umożliwiający pobranie zakupionych E-booków.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu i z E-booków niezbędne są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, aktywny adres e-mail oraz program do odczytu plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader, przeglądarka w telefonie lub komputerze).
2. E-booki są plikami PDF. Rozmiar pliku podawany jest na stronie produktu. Pobranie może wymagać stabilnego połączenia internetowego.
3. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości korzystania z E-booka wynikający z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych opisanych w ust. 1, o ile Klient został o nich poinformowany przed zawarciem Umowy.
4. E-booki nie posiadają technicznych zabezpieczeń (np. DRM). Po pobraniu z E-booka można korzystać bez dostępu do Internetu. E-book można otworzyć w dowolnym programie do odczytu plików PDF w systemach Windows, macOS, Linux, Android i iOS. Odnośniki w spisie treści działają w programach obsługujących linki w plikach PDF. Dozwolony jest wydruk E-booka na własny użytek osobisty (§ 8 ust. 2).

5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, takimi jak: złośliwe oprogramowanie (np. wirusy, programy szpiegujące), phishing (wiadomości e-mail podszywające się pod Sprzedawcę w celu wyłudzenia danych), przechwycenie danych przesyłanych przez niezabezpieczone sieci (np. publiczne Wi-Fi) oraz nieuprawniony dostęp osób trzecich do skrzynki e-mail, na którą przesyłany jest Link do pobrania. W celu ograniczenia tych zagrożeń zaleca się korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego, nieudostępnianie Linku do pobrania ani hasła do Konta osobom trzecim oraz korzystanie z bezpiecznych połączeń internetowych. Sprzedawca nigdy nie prosi o podanie hasła ani danych płatniczych w wiadomości e-mail.

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne: (a) formularz Zamówienia, (b) Konto, (c) formularz ponownego wysłania Linku do pobrania.
2. Umowa o korzystanie z formularza Zamówienia i formularza ponownego wysłania linku zawierana jest na czas wypełniania formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą jego wysłania lub rezygnacji z jego wysłania.
3. Konto zakłada się, korzystając z linku „Ustaw hasło i załóż konto” przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie i ustawiając hasło. Link jest ważny 30 dni od jego wysłania. Po upływie tego terminu Klient może bezpłatnie otrzymać nowy link za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 1 lit. (c). Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą ustawienia hasła. Zaznaczenie pola „Załóż konto” w formularzu Zamówienia nie zakłada Konta. Jeżeli z adresem e-mail podanym w Zamówieniu jest już powiązane konto w serwisie paulinamaciak.pl, Klient może, po zalogowaniu się, przypisać Zamówienie do tego konta za pomocą tego samego linku.
4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta, usuwając Konto w ustawieniach Konta lub żądając tego e-mailem. Usunięcie Konta nie pozbawia Klienta prawa do zakupionych E-booków: nadal może on otrzymać Link do pobrania przez formularz, o którym mowa w ust. 1 lit. (c).
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień ust. 5 lub z ważnych przyczyn (np. zakończenia prowadzenia Sklepu), informując o tym e-mailem wraz z uzasadnieniem. Wypowiedzenie nie wpływa na prawo Klienta do zakupionych E-booków.

§ 5. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy

1. Informacje o E-bookach prezentowane w Sklepie wraz z ceną stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Aby złożyć Zamówienie, Klient: (a) dodaje wybrane E-booki do koszyka, (b) podaje adres e-mail (oraz opcjonalnie imię i dane do faktury), (c) akceptuje Regulamin, (d) składa oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 3, (e) klika przycisk „Zamawiam i płacę".
3. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
4. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę" oznacza przyjęcie oferty i złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Umowa zostaje zawarta z tą chwilą.
5. Przed złożeniem Zamówienia Klient może sprawdzić i poprawić wprowadzone dane (powrót do koszyka lub edycja pól formularza). Umowa zawierana jest w języku polskim. Treść Umowy jest utrwalana w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie oraz w systemie Sklepu.
6. Klient zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia. Brak płatności w tym terminie oznacza anulowanie Zamówienia i rozwiązanie Umowy. Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana po upływie tego terminu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem i zwraca płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania płatności, chyba że w tym czasie Klient zażąda realizacji Zamówienia – wówczas Umowa zostaje zawarta ponownie na warunkach z chwili złożenia Zamówienia, a Sprzedawca przesyła potwierdzenie, o którym mowa w ust. 7. Anulowanie nieopłaconego Zamówienia nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
7. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie zawiera istotne postanowienia Umowy (dane Sprzedawcy, E-book, cenę, sposób składania reklamacji, treść oświadczenia z § 9 ust. 3 wraz z datą jego złożenia), Link do pobrania oraz Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia, załączony jako plik PDF. E-book udostępniany jest nie wcześniej niż z chwilą wysłania tego potwierdzenia.

§ 6. Ceny i płatności

1. Ceny E-booków podawane są w złotych polskich i są cenami końcowymi (Sprzedawca jest zwolniony z VAT). Do ceny nie są doliczane koszty dostawy.
2. Płatności obsługuje operator płatności **Tpay**, prowadzony przez **Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu** (pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, KRS 0000412357). Dostępne metody płatności (m.in. BLIK, przelew online, karta płatnicza) prezentowane są na stronie operatora.
3. Na żądanie Klienta zgłoszone w formularzu Zamówienia (pole „Chcę fakturę") lub e-mailem Sprzedawca wystawia fakturę ze wskazaniem podstawy zwolnienia z VAT i przesyła ją e-mailem w terminie do 7 dni od otrzymania płatności lub żądania. Żądanie wystawienia faktury można zgłosić w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano płatności.
4. W przypadku obniżki ceny Sprzedawca informuje także o najniższej cenie E-booka obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeżeli E-book jest oferowany krócej niż 30 dni – o najniższej cenie obowiązującej od dnia rozpoczęcia jego sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7. Dostarczenie E-booka

1. E-book dostarczany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, przez: (a) przycisk „Pobierz" na stronie potwierdzenia płatności – po wysłaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 7, (b) Link do pobrania przesłany e-mailem, (c) Konto (jeżeli Klient je posiada).
2. Link do pobrania jest ważny **30 dni** od jego wygenerowania i umożliwia wielokrotne pobranie pliku. Po upływie tego terminu Klient może bezpłatnie wygenerować nowy link za pomocą formularza na stronie paulinamaciak.pl/sklep/wyslij-link, podając adres e-mail użyty przy Zamówieniu.
3. Możliwość ponownego pobrania E-booka zapewniana jest przez okres przechowywania danych Zamówienia, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. Zaleca się zapisanie pliku na własnym urządzeniu.
4. Jeżeli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail, powinien sprawdzić folder „Spam" lub skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Licencja i prawa autorskie

1. E-booki są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Z chwilą dostarczenia E-booka Klient otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z E-booka **wyłącznie na własny użytek osobisty**, w tym na zapisywanie go na własnych urządzeniach i wydruk na potrzeby własne, z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku osobistym (art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Klient niebędący osobą fizyczną otrzymuje licencję na korzystanie z E-booka przez jedną wskazaną przez siebie osobę fizyczną.
3. Zabronione jest w szczególności: udostępnianie E-booka osobom trzecim (także nieodpłatnie, np. w grupach w mediach społecznościowych), jego odsprzedaż, publiczne rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach (z wyjątkiem dozwolonego cytatu) oraz usuwanie oznaczeń autorstwa.
4. Treści zawarte w E-bookach mają charakter edukacyjny i nie zastępują indywidualnej porady dietetycznej ani medycznej. Osoby z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi lub chorobami wymagającymi diety powinny dostosować przepisy do swoich zaleceń.

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi, który zawarł Umowę na odległość, co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 u.p.k. prawo odstąpienia **nie przysługuje** w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.k.
3. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia oświadczenia o treści: *„Żądam dostarczenia treści cyfrowej (e-booka) przed upływem 14 dni od zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości, że po dostarczeniu e-booka utracę prawo odstąpienia od umowy.”* Treść oświadczenia i data jego złożenia są potwierdzane w wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust. 7.

4. Postanowienia ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 10. Reklamacje (zgodność E-booka z Umową)

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności E-booka z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, na zasadach określonych w rozdziale 5b u.p.k.
2. W przypadku braku zgodności E-booka z Umową (np. plik uszkodzony, niekompletny, nie otwiera się mimo spełnienia wymagań z § 3) Konsument może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – gdy brak zgodności nie jest nieistotny – o odstąpieniu od Umowy, jeżeli: (a) doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, (b) Sprzedawca nie doprowadził E-booka do zgodności, (c) brak zgodności występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić E-book do zgodności, (d) brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności, (e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on E-booka do zgodności w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
3. Reklamację można złożyć e-mailem na adres **dietoterapia@paulinamaciak.pl**, podając adres e-mail użyty przy Zamówieniu, numer Zamówienia (jeśli jest znany) oraz opis problemu.
4. Sprzedawca odpowiada na reklamację w terminie **14 dni** od jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
5. Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych (§ 4) składa się i rozpatruje w sposób opisany w ust. 3–4.

7. Sprzedawca dostarcza aktualizacje E-booka niezbędne do zachowania jego zgodności z Umową (np. poprawki błędów) i informuje o nich Klienta e-mailem. Zaktualizowany plik jest dostępny za pomocą Linku do pobrania (w tym nowego linku wygenerowanego zgodnie z § 7 ust. 2) oraz w Koncie. Klient nie jest zobowiązany do pobrania aktualizacji; jeżeli jednak tego nie zrobi, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność E-booka z Umową wynikającą wyłącznie z braku aktualizacji, pod warunkiem że poinformował Klienta o aktualizacji i o skutkach jej niepobrania, a niepobranie aktualizacji przez Klienta nie wynikało z wadliwości instrukcji przekazanej przez Sprzedawcę.
8. Wobec Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności E-booka z Umową ogranicza się do wysokości zapłaconej ceny, z wyłączeniem szkody wyrządzonej umyślnie.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, organizacji konsumenckiej albo do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
2. Informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów dostępne są na stronie **polubowne.uokik.gov.pl**.
3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie, czy wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu, a w przypadku wyrażenia zgody – wskazuje podmiot uprawniony właściwy do jego rozpatrzenia.

§ 12. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych zawiera **Polityka prywatności** dostępna pod adresem paulinamaciak.pl/polityka-prywatnosci.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin wyłącznie z następujących ważnych przyczyn: (a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu, (b) orzeczenie sądu lub decyzja organu, (c) zmiana operatora płatności lub metod płatności, (d) wprowadzenie nowych usług elektronicznych lub zmiana dotychczasowych, (e) konieczność usunięcia błędów lub niejasności Regulaminu, (f) względy bezpieczeństwa. Do Zamówień złożonych przed zmianą stosuje się Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia.
2. O zmianie Regulaminu w zakresie Konta Sprzedawca informuje Klientów posiadających Konto e-mailem co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Klient, który nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta, usuwając je.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego. Wybór prawa nie pozbawia Konsumenta ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia **1 listopada 2026 r.**

Wersja: 2026-11-01